

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 08-10-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====
Processo: TC-016711.989.25-1

Representante: UP Brasil Administração e Serviços Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Pindorama

Assunto: Cautelar em procedimento de contratação em face do edital do Pregão Presencial nº 109/2025, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (cartão alimentação), por meio de cartões eletrônicos ou magnéticos com chip ou tecnologia similar, para servidores do município.

Responsável: Geraldo Felipe Júnior (Prefeito)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Pedro Henrique Ferreira Ramos Marques (OAB/SP nº 261.130), Ruy Maldonado Junior (OAB/SP nº 115.558), Gabriela Alves Aires Magalhaes (OAB/SP nº 495.337).

=====
EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXTENSA REDE CREDENCIADA, INCLUSIVE NACIONALMENTE. CREDENCIAMENTO JUNTO A RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO DO “VALE-REFEIÇÃO”. PREVISÃO DE BENEFÍCIOS A ME E EPP. LEI FEDERAL Nº 14.133/21. IMPOSSIBILIDADE. VALOR

**ANUAL DA CONTRATAÇÃO ULTRAPASSA O LIMITE DE
ENQUADRAMENTO. PROCEDÊNCIA.**

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se de **Cautelar em Procedimento de Contratação** no âmbito do edital do Pregão Presencial nº 109/2025, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (cartão alimentação), por meio de cartões eletrônicos ou magnéticos com chip ou tecnologia similar, para servidores do Município.

1.2. Insurgiu-se a **REPRESENTANTE** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

a) inobservância do § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133/21, concernente aos limites de benefícios da ME/EPP que extrapole o valor da receita bruta máxima¹, considerando o valor estimado da contratação (R\$ 5.640.000,00)²; e

b) indevida “*obrigatoriedade de credenciamento com ‘restaurantes, lanchonetes, cafeterias, conveniências’*, tendo em vista que estes estabelecimentos comerciais não podem transacionar o benefício ‘vale alimentação’, nos termos do Decreto nº 10.854/21”.

¹ 8.3 - Em seguida, será dado início à etapa de convocação para aplicação dos critérios de desempate, onde primeiro haverá sorteio entre EPPs participantes somente, tendo em vista o valor estimado da licitação e o faturamento das empresas, em respeito ao artigo 60, §2º da lei 14.133/2021, e conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TC-023084.989.24-3.

8.4 – Caso não seja possível aplicar o critério do item 8.3, prosseguirá com as empresas para aplicação do critério de desempate do artigo 60, da Lei nº 14.133/2021 conforme segue, devendo na sessão todas as empresas portarem todos os documentos, pois, haverá a convocação para averiguação da seguinte forma: (...)

² Termo de Referência
(...)

2.2 Custo mensal estimado no valor de R\$ 470.000,00 e valor global de R\$ 5.640.000,00, calculados com base em 670 beneficiários, número estimado de servidores ativos/inativos

1.3 O expediente foi distribuído por prevenção, em virtude de a matéria ser conexa à tratada no TC-014817.989.25-4, que abrigou representação formulada por ROM CARD - Administradora de Cartões Eireli, no qual foi proferida decisão singular declarando extinto o processo, sem exame do mérito, diante de superveniente anulação do certame.

1.4 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

Na oportunidade, foi determinado que a Administração também justificasse a continuidade da exigência de desproporcional rede de estabelecimentos credenciados (nacionalmente, inclusive)³, agravada pelas limitações impostas à quantidade deles⁴, que ensejaram a paralisação da versão anterior do edital.

1.5 Regularmente notificada, a **Municipalidade** aduziu que o enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser avaliado com base na receita bruta anual efetivamente auferida pela empresa, não no valor global estimado do contrato.

Ressaltou que, conforme o art. 4º, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, para ajustes com vigência superior a um ano deve-se considerar o valor anual da contratação.

Assim, sustentou que, “embora o valor global estimado seja de R\$ 7.634.000,00, o valor correspondente à execução no exercício de 2025 é de R\$

³ 4.2 Com a finalidade de atender todos os seus servidores, e possibilitar uso de cartões em suas respectivas cidades, a empresa deverá comprovar possuir as redes credenciadas NACIONALMENTE, e deverá manter em pleno funcionamento, durante toda a vigência do contrato, estabelecimentos comerciais ativos, especializados no oferecimento de gêneros alimentícios, tais como supermercados, atacadistas, armazéns, açougues, peixarias, hortifrutis, mercearias, laticínios, padarias, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, conveniências, e estabelecimentos similares, com padrões de qualidades adequados.

⁴ 4.4 Não se computará na quantidade de estabelecimentos credenciados, especificada nos subitens acima, aqueles pertencentes a mesma rede (filiais).

2.544.666,67, o que se encontra muito aquém do limite legal de R\$ 4.800.000,00”.

Neste contexto, defendeu a aplicabilidade do tratamento diferenciado às ME e EPPs à presente disputa.

Quanto à rede credenciada exigida, afirmou que as normas aplicáveis (Lei nº 14.442/2022⁵, Lei nº 6.321/76⁶ e Decreto nº 10.854/2021) permitem o uso do auxílio-alimentação tanto para a aquisição de gêneros alimentícios quanto para pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares, não havendo distinção jurídica entre vale-alimentação e vale-refeição.

Destacou que o edital contempla apenas o credenciamento de supermercados, açougues, hortifrutis, padarias e restaurantes, mas não abrange lanchonetes, cafeterias e conveniências, como alegado pela Representante.

Entendeu que a exclusão de restaurantes seria desproporcional e prejudicaria os servidores municipais, além de contrariar os objetivos do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), do qual o Município é participante.

Ademais, sublinhou que a Administração Pública tem discricionariedade para estruturar o certame conforme suas necessidades, desde que observados os princípios da legalidade, eficiência e interesse público.

⁵ “Art. 2º As importâncias pagas pelo empregador a título de auxílio-alimentação de que trata o § 2º do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, deverão ser utilizadas para o pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares ou para a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais.” (grifei)

⁶ “Art. 1º As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins de apuração do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período-base em programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, na forma e de acordo com os limites dispostos no decreto que regulamenta esta Lei. § 3º As despesas destinadas aos programas de alimentação do trabalhador **deverão abranger exclusivamente o pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares e a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais.** (Grifos no original) .

Todavia, deixou de justificar a apontada requisição de rede de estabelecimentos credenciados (nacionalmente, inclusive), agravada pelas limitações impostas à quantidade deles.

1.6 O Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência da representação.

De plano, rebateu a tese de que o valor anual do contrato seria inferior ao limite legal imposto pela LC nº 123/06, porquanto se extrai do item 6 do ETP⁷ e item 2.3, “d”, do TR⁸, que o valor anual estimado da licitação (R\$ 7.634.000,00) supera o limite máximo de receita bruta para enquadramento como EPP (R\$ 4.800.000,00), o que impede a aplicação dos benefícios previstos para ME/EPP.

Afora isso, destacou o que o criticado “item 4.2 do TR não apenas faz menção expressa a restaurantes, como também a lanchonetes, cafeterias, conveniências e estabelecimentos similares (Evento 33.4, p. 03), em oposição ao alegado pela Procuradoria Municipal”.

Sobre o tema, recordou que a expressão “*auxílio-alimentação*” (mencionada na Lei nº 14.442/22)⁹ é abrangente, referindo-se aos benefícios concedidos ao trabalhador tanto para o pagamento de refeições (em restaurantes e estabelecimentos similares), mediante “*vale-refeição*”, quanto para a aquisição tanto de gêneros alimentícios (em estabelecimentos comerciais), mediante “*vale-alimentação*”.

⁷ 6. Estimativa do valor da contratação
Os valores inicialmente praticados serão:
(...)

-anual de R\$ 7.634.000,00 a cada 12 meses, calculados com base em 820 beneficiários, número estimado de servidores.

⁸ 2. INFORMAÇÕES GERAIS (...)

2.3. O número de beneficiários está sujeito a alterações mensais para mais ou para menos, tais como demissões, admissões, desligamentos, exonerações, nomeações, dentre outros motivos pertinente à Administração, conforme segue abaixo: (...)

d) Por fim, levando em consideração as previsões de aumento do número de servidores, abonos concedidos no decorrer do ano e aumento no valor do cartão alimentação, o valor aproximado da despesa com o cartão alimentação gira em torno de R\$ 7.634.000,00.

⁹ Vide nota

Aduziu que tal distinção está prevista na legislação vigente, especialmente no Decreto nº 10.854/2021, que define que cada benefício deve ser utilizado em estabelecimentos específicos para sua modalidade¹⁰, e que os valores correspondentes devem ser escriturados separadamente¹¹. Pontuou que a Lei nº 14.442/2022 complementa esse entendimento, não eliminando essa diferenciação, mas reforçando o combate ao desvio de finalidade.

Outrossim, constatou que a Procuradoria Municipal não apresentou justificativas adequadas para a manutenção da exigência da rede credenciada nacionalmente e para a exclusão do cômputo dos estabelecimentos pertencentes à mesma rede (filiais), conforme previsto no edital.

Portanto, avaliou que a ausência de fundamentação técnica e legal para tais exigências reforça a procedência das críticas direcionadas à rede credenciada.

1.7 Após a instrução, compareceu a Municipalidade buscando rebater as ponderações do Órgão Ministerial, aduzindo que no “novo Termo de Referência houve redução significativa dos estabelecimentos credenciados, que inicialmente era de 496 estabelecimentos”, enquanto atualmente são requisitados “apenas 27 estabelecimentos”.

Argumentou que a exigida rede credenciada se mostra razoável e proporcional ao considerar a realidade geográfica e social dos seus servidores,

¹⁰ Art. 170. As entidades de alimentação coletiva a que se refere o inciso III do caput do art. 169 serão registradas no PAT nas seguintes categorias:

[...] § 1º As facilitadoras de aquisição de refeições ou gêneros alimentícios podem emitir ou credenciar a aceitação dos seguintes produtos:

I - instrumentos de pagamento para aquisição de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares (refeição convênio); e

II - instrumentos de pagamento para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (alimentação convênio). (grifei)

¹¹ Art. 174. O serviço de pagamento de alimentação deverá ser operacionalizado por meio de arranjo de pagamento, estabelecido nos termos do disposto no inciso I do caput do art. 6º da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, o qual observará, no mínimo, as seguintes regras:

[...] I - os recursos a serem repassados ao trabalhador pela pessoa jurídica beneficiária para utilização no âmbito do PAT:

[...] b) deverão ser utilizados exclusivamente para o pagamento de refeição em restaurantes e estabelecimentos similares ou para a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, conforme a modalidade do produto, e deverão ser escriturados separadamente; (grifei)

que residem não apenas em Pindorama, mas também em municípios vizinhos e conurbados, como Catanduva, Santa Adélia, Catiguá, Ariranha e Itajobi.

Sustentou que tal medida atende à finalidade social do benefício, que é proteger o servidor para que ele não tenha que custear sua alimentação com recursos próprios devido à ausência de locais acessíveis que aceitem o auxílio.

Dessa forma, afirmou que a rede credenciada exigida é necessária, proporcional e alinhada à função social do auxílio-alimentação e às condições reais dos servidores municipais.

1.8 Em razão do acrescido, foi concedida vista ao **Parquet de Contas**, que reiterou integralmente seu pronunciamento.

É o relatório

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Pindorama pretende a “prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (cartão alimentação), por meio de cartões eletrônicos ou magnéticos com chip ou tecnologia similar, para servidores do município”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

2.2 Na esteira do parecer do Ministério Público de Contas, meu voto caminha para a procedência da representação.

De início, não se pode olvidar que a Lei Federal nº 14.133/21 expressamente veda sejam concedidos às microempresas e empresas de

pequeno porte os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 para *“item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte”*.

No caso, conforme destacou o *Parquet* de Contas, o item 6 do ETP informa “que o valor inicialmente praticado será **“anual de R\$ 7.634.000,00 a cada 12 meses, (...)”** (*Evento 33.3, p. 05*), montante muito superior tanto à execução no exercício de 2025 quanto ao limite imposto pela LC nº 123/2006”.

Ressaltou, ainda, que a idêntica estimativa de preço consta no Item 2.3, “d”, do Termo de Referência (*Evento 33.4, p. 02*).

Evidente, portanto, que o valor anual estimado da contratação (R\$ 7.634.000,00), para os 12 meses de vigência contratual¹², ultrapassa a receita bruta máxima admitida para que tais entidades possam usufruir do tratamento diferenciado.

Desta forma, necessário adequar o edital à legislação em vigor com a remoção do benefício conferido às microempresas e empresas de pequeno porte.

2.3 No que tange à rede credenciada, procede a censura à inclusão de restaurantes e estabelecimentos similares indicados no Termo de Referência.

Como bem recordou o Órgão Ministerial, o termo “*auxílio-alimentação*”, conforme se extrai da Lei nº 14.442/2022, “é abrangente, referindo-se aos benefícios concedidos ao trabalhador tanto para a compra de alimentos como para a compra de refeições. Já a expressão ‘vale-alimentação’

¹² *Edital (...)*

12.1.1 – O prazo de vigência e de execução do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato podendo haver prorrogação.

(...)

Termo de Referência (...)

4.19.2. A prestação dos serviços será por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais períodos.

é o modo ou forma de entrega desse auxílio. Em outras palavras, pode-se dizer que ‘vale-alimentação’ e ‘vale-refeição’ são espécies do gênero ‘auxílio-alimentação’.

Em sua companhia, compreendo que “os dispositivos da Lei nº 14.442/2022 devem ser interpretados não como contrários ao entendimento então disposto na Lei nº 6.321/1976 e no Decreto nº 10.854/2021, mas, sim, como um complemento do mesmo, em combate ao desvio de finalidade”

Ainda com o Ministério Público de Contas, noto haver distinção entre os dois tipos de vales, em virtude do quanto estabelecido no Decreto nº 10.854/2021, pois como bem destacado, depreende-se de seu artigo 170, § 1º, I e II, “que os benefícios ‘vale-refeição’ e ‘vale-alimentação’ não se equivalem, cada qual devendo ser transacionado em estabelecimentos específicos para cada modalidade”.

Precisamente, por serem distintos, devem os benefícios ser escriturados separadamente, conforme o disposto no artigo 174, inciso I, alínea ‘b’, do referido diploma legal.

Outrossim, relembro que esta Corte já considerou que a “exigência de credenciamento de estabelecimentos da modalidade restaurantes não é compatível com o benefício de vale alimentação” (TC-001650.989.13-0)¹³.

Destarte, necessário que os restaurantes e estabelecimentos similares sejam excluídas da rede credenciada pretendida.

2.4 Outrossim, pertinente destacar o entendimento consolidado neste Tribunal de que a exigência de rede credenciada mínima, além de ser impositiva apenas à contratada, deve ser pautada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se admitindo que exceda o necessário ao atendimento da demanda.

¹³ Sessão plenária de 11-09-2013, relator Conselheiro Dimas Ramalho

No caso, constata-se que, apesar da aventada redução da exigência para apenas 27 estabelecimentos, alguns destes são restaurantes ou similares, o que deve ser modificado, em conformidade com o acima exposto.

Além disso, como destaquei na decisão liminar, remanesce na atual versão editalícia a falha que ensejou a paralisação do certame anterior, qual seja, a requisição de rede de estabelecimentos credenciados nacionalmente¹⁴, agravada pelas limitações impostas à quantidade deles¹⁵.

Sobre estes pontos, o Ministério Público de Contas destacou que “não foram trazidos esclarecimentos a respeito da necessidade de comprovação de redes credenciadas nacionalmente, tampouco a razão para se excluir do cômputo da quantidade de estabelecimentos aqueles pertencentes a mesma rede”.

Ademais, recordou “que, em se tratando de auxílio-alimentação ou vale-refeição, o quantitativo mínimo e a distribuição territorial de estabelecimentos credenciados devem se conformar à quantidade e ao perfil dos beneficiários, sendo vedado vincular ao objeto licitatório exigências excessivas que indevidamente limitem a competitividade da disputa”.

Deste modo, deve a Administração reavaliar a rede credenciada exigida para o benefício, pautando sua escolha na razoabilidade e proporcionalidade em relação à quantidade de usuários envolvidos.

2.5 Posto isto, limitando-me aos aspectos questionados, considero **procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, caso pretenda prosseguir com o certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

¹⁴ 4.2 Com a finalidade de atender todos os seus servidores, e possibilitar uso de cartões em suas respectivas cidades, a empresa deverá comprovar possuir as redes credenciadas NACIONALMENTE, e deverá manter em pleno funcionamento, durante toda a vigência do contrato, estabelecimentos comerciais ativos, especializados no oferecimento de gêneros alimentícios, tais como supermercados, atacadistas, armazéns, açougues, peixarias, hortifrutis, mercearias, laticínios, padarias, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, conveniências, e estabelecimentos similares, com padrões de qualidades adequados.

¹⁵ 4.4 Não se computara na quantidade de estabelecimentos credenciados, especificada nos subitens acima, aqueles pertencentes a mesma rede (filiais).

- a) excluir a possibilidade de concessão de benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte;
- b) reavaliar a rede credenciada exigida, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem exceder o necessário para satisfazer à demanda; e
- c) eliminar a necessidade de credenciamento junto a restaurantes e estabelecimentos similares para vale-alimentação.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 08 de outubro de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO